

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 911/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายเปรม โกแมนพิชัย

จำเลย

นายเปรม โกแมนพิชัย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114, มาตรา 115

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันขอวางเงินสด 80,000 บาท เป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 25(2), 27(5), 59 ฯลฯ จำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี จำเลยฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษา

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 25, 24, 23 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาลฎีกายกคำร้อง (อันดับ 22)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน 80,000 บาท (อันดับ 5)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ดีราคาค่าประกันหนึ่ง
แสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อ
ไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ดีราคาค่าประกันหนึ่ง
แสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อ
ไป

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จำลอง สุขศิริ-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>